CONTRAT D'ÉGÉRIE

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : une personne qui présente au public un produit ou un message publicitaire par la reproduction de son image est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même à titre occasionnel (article L. 7123-2 du Code du travail). Le contrat par lequel on s'assure son concours contre rémunération est présumé être un contrat de travail, quelle que soit la qualification choisie par les parties (articles L. 7123-3 et L. 7123-4). Ce modèle tient compte de cette règle : les journées de prestation sont rémunérées par un salaire, tandis que l'exploitation de l'image enregistrée est rémunérée par une redevance distincte.*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e),

Ci-après dénommée « la Marque »,

D'UNE PART,

ET :

[Prénom et nom], né(e) le [date] à [lieu], de nationalité [nationalité], demeurant [adresse], numéro de sécurité sociale [numéro],

Ci-après dénommé(e) « l'Égérie »,

> *Option : l'Égérie est représentée par une agence de mannequins régulièrement autorisée à exercer. Représenté(e) par [nom de l'agence], [forme, siège, RCS], qui intervient en qualité d'employeur de l'Égérie pour les journées de prestation, selon un contrat de mise à disposition conclu avec la Marque.*

D'AUTRE PART,

La Marque et l'Égérie étant ensemble dénommées « les Parties ».

> *Note de rédaction : l'emploi d'un enfant de moins de seize ans comme mannequin est soumis à une autorisation administrative préalable ou à l'intervention d'une agence agréée, et une partie de sa rémunération est consignée jusqu'à sa majorité. N'utilisez pas ce modèle sans vérification préalable de ces formalités.*

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Marque commercialise [description des produits ou services] sous la marque [nom]. Elle souhaite associer durablement son image à celle de l'Égérie, qui exerce l'activité de [mannequin / comédien(ne) / sportif(ve) / autre] et dispose d'une notoriété auprès de [public].

L'Égérie accepte d'incarner la marque [nom] pour la campagne et la durée définies ci-après.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir :

- les prestations que l'Égérie réalise pour la Marque (séances photo, tournages, apparitions) ;
- l'autorisation donnée à la Marque d'exploiter l'image, le nom et la voix de l'Égérie dans les enregistrements réalisés ;
- les engagements réciproques des Parties pendant la durée du partenariat, notamment en matière d'exclusivité.

ARTICLE 2 – DURÉE

Le présent contrat est conclu pour une durée de [douze] mois à compter du [date].

> *Option : prolongation. Les Parties peuvent prolonger le contrat par avenant signé au moins [deux] mois avant son terme. Aucune reconduction tacite n'est prévue.*

ARTICLE 3 – PRESTATIONS DE L'ÉGÉRIE

3.1 Journées de prestation

L'Égérie s'engage à réaliser, pendant la durée du contrat, au maximum [nombre] journées de prestation, réparties comme suit :

- [nombre] journée(s) de séance photo ;
- [nombre] journée(s) de tournage de films publicitaires ;
- [nombre] apparition(s) lors d'événements de la Marque (lancement, salon, inauguration).

Les dates sont fixées d'un commun accord, au moins [trois] semaines à l'avance, en tenant compte des engagements professionnels de l'Égérie listés en annexe 2.

3.2 Cadre des journées de prestation

Chaque journée de prestation donne lieu à un contrat de travail écrit, conclu [directement entre la Marque et l'Égérie / entre l'agence de mannequins et l'Égérie], qui précise notamment la date, le lieu, la durée de la prestation, le salaire et les conditions dans lesquelles la vente ou l'exploitation de l'enregistrement est autorisée et rémunérée. Le salaire de chaque journée est fixé à [montant] € brut [par journée / selon la grille de l'annexe 1].

> *Note de rédaction : les contrats de travail de mannequin comportent des mentions réglementaires (article R. 7123-1 du Code du travail) et relèvent de la convention collective applicable aux mannequins. Les cotisations sociales sont dues sur ces salaires.*

3.3 Communication

L'Égérie s'engage à mentionner sa collaboration avec la Marque lors des interviews données sur ce sujet, et à publier sur ses comptes de réseaux sociaux [nombre] contenus relatifs à la campagne, avec la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale ».

3.4 Apparence

L'Égérie informe la Marque, au moins [un] mois à l'avance, de tout changement important et volontaire de son apparence (coupe ou couleur de cheveux, tatouage visible) susceptible d'affecter la cohérence de la campagne. Cette information ne restreint pas sa liberté de disposer de son corps : elle permet seulement aux Parties d'adapter le calendrier.

ARTICLE 4 – AUTORISATION D'EXPLOITATION DE L'IMAGE

4.1 Étendue

L'Égérie autorise la Marque à reproduire et diffuser son image, son nom et sa voix, tels qu'ils figurent dans les enregistrements réalisés pendant les journées de prestation, dans les conditions suivantes :

- supports : [presse, affichage, télévision, cinéma, internet et réseaux sociaux de la Marque, points de vente, catalogues, emballages] ;
- territoire : [France / Union européenne / monde] ;
- durée : la durée du contrat, augmentée de [trois] mois pour l'écoulement des supports déjà imprimés ou en magasin ;
- finalité : la promotion des produits [gamme ou produits précis].

Tout autre usage, notamment pour une autre gamme de produits, nécessite un accord écrit et une rémunération supplémentaire.

4.2 Retouches

La Marque peut procéder aux retouches techniques habituelles (lumière, couleur, recadrage). Toute retouche modifiant la silhouette ou le visage de l'Égérie est soumise à son accord préalable et à la mention légale « photographie retouchée » lorsqu'elle est exigée pour les photographies à usage commercial de mannequins.

4.3 Droit de regard

La Marque soumet à l'Égérie, avant diffusion, les visuels et films de la campagne. L'Égérie dispose de [cinq] jours ouvrés pour refuser un visuel qui porterait atteinte à sa dignité ou à sa réputation. Ce refus doit être motivé.

4.4 Fin de l'exploitation

À l'issue de la durée prévue à l'article 4.1, la Marque cesse toute nouvelle diffusion des visuels. Les contenus publiés sur les comptes de la Marque peuvent rester visibles dans leur historique, sans nouvelle mise en avant ni publicité payante.

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DE L'EXPLOITATION

En contrepartie de l'autorisation prévue à l'article 4, la Marque verse à l'Égérie une redevance distincte du salaire des journées de prestation, calculée comme suit : [montant fixe par support et par période d'exploitation / pourcentage du chiffre d'affaires des produits concernés], selon le barème de l'annexe 1.

> *Note de rédaction : cette somme n'est pas un salaire si la présence physique de l'Égérie n'est plus requise pour exploiter l'enregistrement et si son montant dépend de l'exploitation et non du salaire de la*

> *prestation (article L. 7123-6 du Code du travail). Un forfait global versé sans lien avec l'exploitation risque d'être traité comme un salaire, avec les cotisations correspondantes.*

La redevance est payée [trimestriellement / à chaque période d'exploitation], dans les [trente] jours suivant la réception du relevé d'exploitation que la Marque transmet à l'Égérie.

ARTICLE 6 – EXCLUSIVITÉ

Pendant la durée du contrat, l'Égérie s'interdit de prêter son image à une marque concurrente dans le secteur suivant : [secteur précisément délimité, par exemple « parfums féminins »]. Les engagements en cours listés en annexe 2 ne sont pas concernés.

Cette exclusivité est rémunérée par une indemnité forfaitaire de [montant] €, versée [à la signature / en échéances].

> *Note de rédaction : une exclusivité trop large (tout le secteur de la mode, durée excessive) peut être jugée disproportionnée au regard de la liberté de travailler de l'Égérie. Limitez-la au secteur réellement concurrent.*

ARTICLE 7 – IMAGE ET RÉPUTATION

Chaque Partie s'abstient de tout propos public dénigrant l'autre. En cas de condamnation pénale définitive de l'une des Parties, ou de propos publics discriminatoires ou haineux qui lui sont imputables, l'autre Partie peut résilier le contrat dans les conditions de l'article 8.2.

ARTICLE 8 – RÉSILIATION

8.1 Manquement

En cas de manquement grave d'une Partie, l'autre Partie peut résilier le contrat après mise en demeure restée sans effet pendant [quinze] jours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

8.2 Atteinte à la réputation

Dans les cas prévus à l'article 7, la résiliation prend effet à la réception de la lettre recommandée. Les salaires et redevances correspondant aux prestations et aux exploitations déjà réalisées restent dus. La Marque cesse toute nouvelle diffusion dans un délai de [trente] jours.

8.3 Empêchement

Si l'Égérie ne peut pas réaliser une journée de prestation pour raison de santé justifiée, la date est reportée. Si l'empêchement dure plus de [trois] mois, chaque Partie peut résilier le contrat sans indemnité.

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ

Les conditions financières du contrat et les informations sur les produits non encore lancés sont confidentielles. L'Égérie ne révèle aucun élément de la campagne avant la date de lancement communiquée par la Marque.

ARTICLE 10 – FRAIS ET ASSURANCES

La Marque prend en charge les frais de déplacement, d'hébergement, de coiffure, de maquillage et de stylisme liés aux journées de prestation. Elle souscrit les assurances nécessaires aux tournages et événements qu'elle organise.

ARTICLE 11 – DONNÉES PERSONNELLES

La Marque traite les données personnelles de l'Égérie uniquement pour l'exécution du présent contrat et dans le respect du règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de différend, les Parties recherchent une solution amiable pendant [trente] jours. Les litiges relatifs aux contrats de travail relèvent du conseil de prud'hommes ; les autres litiges sont portés devant la juridiction compétente du ressort de [ville].

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.

Pour la Marque : [nom, fonction, signature]

L'Égérie : [nom, signature]

[Pour l'agence de mannequins, le cas échéant : nom, fonction, signature]

ANNEXE 1 – BARÈME DES SALAIRES ET DES REDEVANCES

- Salaire par journée de prestation : [à préciser]
- Redevance par support, territoire et période : [à préciser]
- Indemnité d'exclusivité : [à préciser]

ANNEXE 2 – ENGAGEMENTS EN COURS DE L'ÉGÉRIE

[Liste des marques, secteurs et dates de fin]